

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7064/2547

บริษัทไทยศรีนครประกันภัย จำกัด โจทก์
บริษัทนิวอินเดีย แอสซัวร์นซ์ จำกัด จำเลยร่วม
นายธงชัย โพธิ์อินทร์ กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 172, มาตรา 246, มาตรา 247

สัญญาประกันภัยคำจูนตาม ป.พ.พ. มาตรา 887 กำหนดให้ผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเมื่อเป็นวินาศภัยซึ่งผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบ ดังนั้น จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยจะใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ต่อเมื่อ จ. ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบอันเป็นองค์ประกอบสำคัญของบทบัญญัติดังกล่าว การที่โจทก์กล่าวในฟ้องว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกันภัยคำจูนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 9 จ-กรุงเทพมหานคร ขอให้ร่วมรับผิดชอบในผลละเมิดที่จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์คันที่จำเลยที่ 2 รับประกันภัยโดยประมาทชนรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้เสียหาย แต่โจทก์หาได้บรรยายฟ้องให้ปรากฏว่าใครเป็นผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันที่จำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกันภัยและมิได้บรรยายฟ้องให้ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ผู้ขับรถยนต์คันนี้มีนิติสัมพันธ์อย่างใดกับ จ. ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องร่วมรับผิดชอบแห่งละเมิดของจำเลยที่ 1 ด้วย คำฟ้องของโจทก์จึงขาดสาระสำคัญอันเป็นประเด็นแห่งคดีที่จะทำให้จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบ ศาลจะพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีจำเลยที่ 2 โดยไม่อาศัยคำฟ้องหาได้ไม่ ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกาเห็นสมควรหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าเสียหายจากการทำละเมิด
จำนวน 172,984.97 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงินต้น
167,743 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ระหว่างพิจารณา ศาลมีคำสั่งเรียกบริษัทนิวอินเดีย แอสซัวร์นซ์ จำกัด เข้าเป็น
จำเลยร่วมกับจำเลยที่ 3

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 และจำเลยร่วมให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 172,984.97 บาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงินต้น 167,743 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องไป
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ที่ 3 และจำเลยร่วม

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกันภัย
คำจนรยยนต์หมายเลขทะเบียน 9 จ - 1722 กรุงเทพมหานคร โดยนายฉัตร ผลิต
สิน เป็นผู้เอาประกันภัย ตามกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารหมายเลข จ.14 จำเลยที่ 1
ขับรถคันดังกล่าวด้วยความประมาท ฝ่าสัญญาไฟจราจรสีแดง เป็นเหตุให้รถยนต์

หมายเลขทะเบียน 2 ศ - 1148 กรุงเทพมหานคร ที่โจทก์รับประกันภัยไว้ได้รับความเสียหายเป็นเงิน 167,743 บาท โจทก์ได้ชำระค่าซ่อมจำนวนดังกล่าวให้ผู้เอาประกันภัยรถคันดังกล่าวแล้วตามสัญญาประกันภัย โจทก์จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยเฉพาะข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 2 ต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบโจทก์หรือไม่ โดยโจทก์อ้างว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 เป็นการประกันความเสียหายอันเกิดจากรถยนต์ที่เอาประกันภัยไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ในเมื่อผู้เอาประกันภัยขับหรือยินยอมให้ผู้อื่นขับ การประกันภัยคำจนจึงมุ่งที่ตัวบุคคลผู้ขับรถยนต์ที่เอาประกันภัยในขณะเกิดเหตุเป็นสำคัญยิ่งกว่าตัวบุคคลผู้เอาประกันภัย จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบโจทก์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารหมาย จ.14 ซึ่งมีเงื่อนไขแนบท้ายกรมธรรม์ดังกล่าวข้อ 2.6 ที่ระบุว่า "บริษัทจะถือว่าบุคคลใดซึ่งขับซึ่งรถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย" เห็นว่า คดีนี้โจทก์กล่าวในฟ้องว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกันภัยคำจนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 9 จ - 1722 กรุงเทพมหานคร ขอให้ร่วมรับผิดชอบในผลละเมิดที่จำเลยที่ 1 ขับรถคันที่จำเลยที่ 2 รับประกันภัยโดยประมาทชนรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยไว้เสียหาย เช่นนี้ ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา ก็คือ โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้รับประกันภัยคำจนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 นั้นเอง แต่ตามมาตรา 887 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า "อันว่าประกันภัยคำจนนั้น คือสัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึ่งและซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ" แสดงว่าผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเมื่อเป็นวินาศภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ ดังนั้น จำเลยที่ 2 ผู้รับประกันภัยจะใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ต่อเมื่อนายฉัตรผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของบทบัญญัติดังกล่าว แต่โจทก์หาได้บรรยาย

ฟ้องให้ปรากฏว่าใครเป็นผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันที่จำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกันภัย และมีได้บรรยายฟ้องให้ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ผู้ขับรถคันนี้มีนิติสัมพันธ์อย่างไร กับนายจิตร ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิด ของจำเลยที่ 1 ด้วย คำฟ้องของโจทก์จึงขาดสาระสำคัญอันเป็นประเด็นแห่งคดีที่จะ ทำให้จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบ และศาลจะพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีจำเลยที่ 2 โดยไม่ อาศัยคำฟ้องไม่ได้ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 887 วรรคหนึ่ง และปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความ สงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาเห็นสมควรหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 (5) ประกอบมาตรา 246 และ 247 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ ขึ้น"

พิพากษายืน

()

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ